



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๔๓

ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๔๓ ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๐๘ ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

บรรดาข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อันใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

หมวด ๑ ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

(๑) “คณะกรรมการ กฟผ.” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๒) “กรรมการ กฟผ.” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

(๔) “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

๙-๙

(๕) “กฎหมายและระเบียบ” หมายความว่า กฎหมาย กฎระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติคณะกรรมการ กฟผ. และนโยบายฝ่ายบริหารของ กฟผ.

(๖) “คณะกรรมการชุดย่อย” หมายความว่า คณะกรรมการที่คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งโดยมีกรรมการ กฟผ. ร่วมอยู่ด้วย

(๗) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือตำแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

(๘) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงาน และลูกจ้างของ กฟผ.

(๙) “ความเป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานอย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่ง หน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ และไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่สามารถบังคับให้กรรมการไม่แสดงความเห็นตามที่ควรจะเป็น

หมวด ๒ วัตถุประสงค์

ข้อ ๕ การจัดตั้งคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ กฟผ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบอยู่เสมอ

(๒) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง

(๓) เพื่อให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการกิจของ กฟผ.

หมวด ๓ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ข้อ ๖ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๗ คน คณะกรรมการ กฟผ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยคัดเลือกจากกรรมการ กฟผ. อย่างน้อย ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิต่างน้อย ๑ คน แต่ไม่เกิน ๒ คน และผู้บริหาร กฟผ. ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมายและธรรมาภิบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการโดยตำแหน่ง

ข้อ ๗ กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
- (๓) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๔) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะเหตุรั่วรายผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

(๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กฟผ. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของคณะกรรมการ กฟผ.

(๗) ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบของ กฟผ.

(๘) เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และสามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

(๙) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และด้านกลยุทธ์องค์กร

(๑๐) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้

(๑๑) เป็นผู้ที่มีความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้รายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด

หมวด ๔

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายในการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และเสนอต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

(๒) กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานดังต่อไปนี้

(ก) ให้การดำเนินงานของ กฟผ. เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข) ให้มีการจัดการและการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

(ค) ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

(ง) ให้มีระบบติดตามการตอบหนังสือขอคำชี้แจงจากหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานตรวจสอบภายนอก และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

(๓) พิจารณากลับรองข้อบังคับ กฟผ. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.

(๔) ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ กฟผ. ที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย รวมทั้งประเด็นข้อพิพาทตามสัญญา

10/1

(๕) มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ฝ่ายกฎหมายและ/หรือฝ่ายกำกับการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบไปดำเนินการ เพื่อให้การกำกับดูแลด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรายงานต่อ คณะกรรมการ

(๖) มีอำนาจเรียกหรือสั่งการให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจำเป็นในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบ

(๗) พิจารณาทบทวน หรือเสนอปรับปรุงข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย คณะกรรมการ กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กฟผ. ในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบ

หมวด ๕

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ กฟผ. ที่เป็นผู้แต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่คณะกรรมการ กฟผ. เห็นสมควร

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ กฟผ. แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่อง

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) พ้นจากการเป็นกรรมการ กฟผ. ในกรณีแต่งตั้งจากกรรมการ กฟผ.
- (๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการตามข้อ ๗
- (๓) ตาย
- (๔) ลาออก
- (๕) คณะกรรมการ กฟผ. มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการแจ้งต่อคณะกรรมการ กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนเพื่อให้คณะกรรมการ กฟผ. ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทน

หมวด ๖

การประชุมและการรายงาน

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง องค์กรประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓

ทั้งนี้ วาระและเอกสารประกอบการประชุม จะต้องนำเสนอคณะกรรมการ โดยปกติอย่างน้อย ๗ วันก่อนวันประชุม



ข้อ ๑๓ ในการดำเนินการประชุมของคณะกรรมการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการต้องจัดให้มีรายงานดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เสนอคณะกรรมการ กฟผ. ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

(๒) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของ กฟผ.

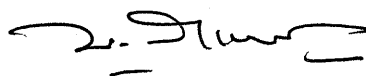
(๓) เรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องการให้คณะกรรมการ กฟผ. ดำเนินการ ต้องรายงานคณะกรรมการ กฟผ. โดยทันที เช่น การดำเนินงานของ กฟผ. ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย

หมวด ๗

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ กฟผ. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประเสริฐ สิ้นสุประเสริฐ)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๓

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๔/๑๑.๓๐ น. *สุจิต*

แผนกจัดการงานสารบรรณ

